

2021年1月12日,康某甲归还某银行尚欠的贷款本金299787.88元及相应利息。至此,康某甲已还清某银行的贷款。

2021年7月17日,张某与康某甲、彭某某、某供销公司签订《协议》1份,载明:“甲方:(出借人)张某……乙方:(借款人)康某甲……丙方:(保证人)彭某某……丁方:(保证人)某供销公司……乙方因急需资金归还康某甲、高某某的某银行到期贷款,于2021年1月12日向甲方借款300000元。于2021年4月10日还甲方5万元(其中归还利息18000元,归还本金32000元)。经结算,截至2021年7月17日,乙方尚差欠甲方借款本金268000元、利息10000元(按照本《协议》签订时一年期LPR的四倍即年利率15.4%计算),合计278000元。现经各方协调达成如下协议:一、乙方承诺于2021年12月31日前将差欠甲方的借款本金及利息全部还清甲方,本协议签订后的利息计算继续以本金268000元为基数,利息按年息15.4%计算。每月17日前支付每月利息。二、丙方、丁方自愿作为乙方的保证人,其保证形式为连带责任保证。保证范围:上述第一条本金及利息,以及甲方为实现债权产生的所有费用(包括诉讼费、律师费、差旅费、及其他实际支出的全部费用)。保证期限:本协议约定乙方还款期限届满之日起两年。”同日,康某甲通过微信转账偿还张某2500元。

2022年3月15日,高某某填写签署《情况说明》1份,载明:“我与康某甲系夫妻关系,由于我夫妻二人差欠某银行的到期贷款,为此于2021年1月12日以康某甲的名义向张某借款300000元,康某甲向张某借款300000元我是明知的并且同意,该款属于我夫妻二人的共同借款,应由我夫妻二人共同归还张某;2021年7月17日康某甲与张某结算,并形成协议,我对该协议的所有内容予以认可,截至2021年7月17日我夫妻二人尚差欠张某借款本金268000元、利息10000元,2021年7月17日后的利息继续以268000元为基数,按年利率15.4%计算至款清,我与康某甲对差欠张某的前述借款本金及利息承担共同还款责任。特此说明!情况说明人:高某某2022年3月15日”。

同日,康某乙填写签署《担保说明书》1份,载明:“张某:因我的父母

(康某甲、高某某)现尚差欠你借款本金268000元及利息(至2021年7月17日的利息10000元,2021年7月17日后的利息以268000元为基数,按年利率15.4%计算至款清),现本人自愿作为我父母(康某甲、高某某)的保证人,对我父母(康某甲、高某某)差欠你的该笔借款本金及利息承担保证责任。我的保证责任形式为连带责任保证,保证范围包括我父母(康某甲、高某某)尚差欠你的268000元借款本金及利息(至2021年7月17日的利息10000元,以及2021年7月17日后以268000元为基数,按年利率15.4%计算至款清的利息),保证期限为本承诺书签字之日起3年。保证人:康某乙2022年3月15日”。2023年3月18日,康某乙支付张某利息2000元。

此后,康某甲未偿还张某任何款项。

经多次催收未果,张某于2023年3月27日诉至四川省井研县人民法院。

【案件焦点】

限制民事行为能力人签订的借款合同效力如何认定。

【法院裁判要旨】

四川省井研县人民法院经审理认为:根据《中华人民共和国民法典》第六百七十九条“自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立”和《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条“自然人之间的借款合同具有下列情形之一的,可以视为合同成立:(一)以现金支付的,自借款人收到借款时;(二)以银行转账、网上电子汇款等形式支付的,自资金到达借款人账户时;(三)以票据交付的,自借款人依法取得票据权利时;(四)出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的,自借款人取得对该账户实际支配权时;(五)出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时”之规定,民间借贷系实践性合同,本案被告康某甲于2021年1月12日向原告借款并出具《借条》1份,原告于当日通过银行转账的方式向被

告康 某甲交付借款300000元，借款已完成交付，案涉借款合同成立。借款合同成立 时，被告康某甲系限制民事行为能力人，借款合同的效力应当结合其民事行为

能力状况及法定代理人是否同意或追认进行综合判断。

根据《中华人民共和国民法典》第一百四十五条第一款“限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效”之规定，首先，虽然被告康某甲因2017年6月5日发生交通事故导致其于2018年5月23日被宣告为限制民事行为能力人，但该鉴定意见仅能反映其当时的精神状况和民事行为能力，不能反映其借款时的民事行为能力状况。其次，被告康某甲在被评定为限制民事行为能力人后，于2019年9月19日向某银行申请办理农户贷款300000元并提供贷款材料、签订借款合同，且从贷款材料中显示其于2019年1月1日流转土地进行生产经营，同时在借款后其也向原告偿还部分借款本息，上述借款前后行为反映出其认知能力和判断能力在借款时已一定程度恢复，其借款时的智力、精神健康状况等与借款行为相适应，该民事法律行为有效。最后，根据被告高某某于2022年3月15日向原告出具的《情况说明》载明的“康某甲向张某借款300000元我是明知的并且同意”等内容，可以确定被告高某某作为被告康某甲的法定代理人对被告康某甲向原告借款的民事法律行为同意并进行了追认。

综上，虽然被告康某甲在案涉借款合同签订前被评定为限制民事行为能力人，但综合借款前后被告康某甲的行为，其具备签订案涉合同的民事行为能力，且被告高某某对被告康某甲的行为进行了追认，故案涉借款合同系各方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条的规定，康某甲与张某的《借条》约定月利率2%超过了借条出具时的一年期LPR的四倍，故张某可获得的利息应以借条出具时的一年期LPR的四倍为限，即月利率1.283%。

四川省井研县人民法院判决：

一、被告康某甲、高某某在本判决生效之日起三十日内偿还原告张某借款本金261547元 $[30\text{万} - (5\text{万} - 30\text{万} \times 3\text{个月} \times 1.283\%)]$ 、借款利息76067元

(截至2023年4月10日, $261547\text{元} \times 3\text{个月} \times 1.283\% - 2500\text{元} + 261547\text{元} \times 21\text{个月} \times 1.283\% - 2000\text{元}$), 并从2023年4月11日起以尚欠的本金261547元为基数, 按借条出具时的一年期 LPR 的四倍(即年利率15.4%, 月利率1.283%)支付原告张某逾期利息至本金付清时止;

二、被告康某乙、彭某某、某供销公司对本判决第一项确定的债务承担连带清偿责任;

三、驳回原告张某的其他诉讼请求。

一审判决作出后, 原告张某与被告康某甲等人均未提出上诉, 一审判决已生效。

【法官后语】

民事行为能力即有效实施法律行为的能力。无民事行为能力或限制民事行为能力的设计在于加强对民事行为能力受限者的财产关怀和人身关怀, 免使他们因意思表示能力的欠缺而遭受损害。但如果每次交易时都需要判断相对人是否具有民事行为能力, 则交易成本大增的同时也会面临非常大的不确定性。与无民事行为能力人相比, 因行为能力欠缺被法院裁决认定为限制民事行为能力人的成年人具有更高的辨识能力, 所以其实施的民事法律行为并非一律无效。根据《中华人民共和国民法典》第二十二条的规定, 成年人因行为能力欠缺被法院裁决认定为限制民事行为能力人, 该成年人仍可以独立实施纯获利益或者与其智力、精神健康状况相适行为的民事法律行为。法律在此并非仅考虑限制民事行为能力人的保护, 在一定程度上也照顾相对人的利益, 体现了对各方当事人利益的平衡。在审判实践中应当注意:

其一, 成年人因交通事故被宣告为限制民事行为能力人, 但该鉴定意见和认定裁决也仅能反映当事人当时的精神状况和民事行为能力, 不能反映其实施民事行为时的民事行为能力状况。现实生活中, 被人民法院认定为无民事行为能力或者限制民事行为能力的, 即使当事人的认知能力和判断能力逐渐恢复至正常人水平, 因其本人或者有关组织长期怠于申请民事行为能力恢复的宣告, 故认定裁决不能成为判断民事行为效力的唯一标准, 应结合其实施民事法律行

为时的智力、精神健康状况进行初步评判。本案中，康某甲在被评定为限制民事行为能力人后，其为了生产经营目的向银行申请贷款，且案涉借款直接产生于银行借款之后，上述借款前后行为反映出其认知能力和判断能力在借款时已一定程度恢复。

其二，与无民事行为能力人相比，限制民事行为能力人具有更高的辨识能力，所以其实施的民事法律行为并非一律无效。法律只准许限制民事行为能力人独立实施部分民事法律行为，其他民事法律行为须经法定代理人事先同意，否则效力待定。最终是否生效，也取决于法定代理人是否事后追认。本案中，康某甲的监护人高某某自案涉借款合同签订一年后，向出借人张某出具《情况说明》，明确载明其知晓康某甲借款目的系偿还二人夫妻共同债务，并表示同意对案涉债务与康某甲承担共同偿还责任，即应视为监护人对瑕疵合同效力构成追认。实际上，案涉绝大部分款项用于偿还康某甲和高某某尚欠银行的贷款本息，直接导致康某甲与原债权人银行之间的债权债务关系消灭，且为了担保康某甲债务的履行，彭某某、某供销公司和康某乙自愿承担连带责任保证，意味着张某在康某甲不履行债务时，三保证人将要代替康某甲承担还款责任和违约责任，显然不能认定该借款行为损害张某的利益。

其三，合同签订后当事人的实际履约行为可作为当事人真实意思表示的行为外观。本案中，借款合同签订后，康某甲依合同约定向张某偿还部分借款本金和利息，监护人、限制民事行为能力人至本案起诉前均未对合同效力提出异议，二者以实际履约行为表明合同成立并生效是其真实意思表示。

综上，认定裁决不能成为判断民事行为效力的唯一标准。被宣告为限制民事行为能力人的成年人实施的民事行为的效力，应当结合其签订合同时的精神状态、该行为给其生活带来的风险以及合同目的、履约行为、监护人是否事后追认等因素综合判断，作出裁判。

编写人：四川省井研县人民法院 严梅

刑事判决认定实际借款人构成非法集资等犯罪时 借款主体及合同效力的认定规则

—— 陶某某诉孟某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终652号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陶某某

被告(上诉人):孟某某

【基本案情】

2018年10月16日,孟某某向陶某某出具借条一份,载明:“今因经营需要,向陶某某借款人民币大写叁拾万元整,小写¥300000元整,借款期限自2018年10月16日至2018年11月15日,借款利息为月息2%。如未按时归还,应支付违约金,违约金从借款日起以未归还部分借款的每日3‰计算。因借款人违约,出借人为实现债权而产生的一切费用(公证费、诉讼费、律师费、交通费等)均由借款人承担。”同日,陶某某通过其妻子缪某某向孟某某转账交付300000元借款。

2020年11月18日，绍兴市上虞区人民法院作出刑事判决书(已生效)，认定被告人朱某某犯非法吸收公众存款罪，在事实部分认定本案所涉借款系朱某某通过孟某某向陶某某所借。该刑事判决书对本案原、被告的证言分别归纳

记载为：“2018年10月16日，朱某某在办公室，孟某某也在，当时孟某某以转贷为由向其借款300000元，钱打入孟某某的建设银行卡，孟某某给其1500元感谢费。”“2018年10月16日上午，朱某某对其说需要资金‘调头’，要其出面借款300000元……”该刑事判决书对朱某某的供述则归纳记载为：“2018年10月，其资金紧张，向其表兄弟孟某某借钱，孟某某说他自己也需要用钱。其只能自己想办法借钱。其作为银行工作人员不好出面，就让孟某某出面借……”该刑事判决书主文部分第二条载明：“被告人朱某某非法吸收的未归还款项，继续予以追缴，发还给相应的集资参与人。”案涉298500元款项被列入附表之中，并备注：“发还时应注意是否存在孟某某归还陶某某的情况，如存在上述情况，发还陶某某的金额应相应减少。”陶某某至今未基于上述刑事判决书获得追缴款。

陶某某向法院起诉请求：(1)判令被告立即归还借款本金298500元，并支付该款项自2018年10月16日起至实际清偿之日止，按照起诉时一年期贷款市场报价利率四倍计算的利息、违约金；(2)判令被告支付原告为实现本案债权而支出的律师费5000元。

【案件焦点】

1. 刑事判决书认定事实对本案是否具有既判力，即在后民事诉讼中借款相对方及合同效力如何认定；2. 如何统筹民事责任与刑事责任的关系。

【法院裁判要旨】

浙江省绍兴市上虞区人民法院经审理认为：首先，结合朱某某讯问笔录以及原、被告询问笔录看，刑事判决书对三方就案涉借款交易经过陈述的归纳记载是准确和完整的。三方关于交易经过的陈述是高度一致的，据此可明确案涉借款虽最终由朱某某实际使用，但原告在出借当时并不知晓上述借款用途，更不知晓被告仅系出面借款。根据合同相对性，被告应就案涉借款债务承担还款付息责任。至于借款实际由朱某某使用，被告可另行向朱某

某主张。其次，虽然案涉刑事判决书认定朱某某为实际借款人，但考虑到刑事裁判依据的法律规

范及证明标准与民事裁判不同，上述事实认定与本案事实认定并不存在冲突，这一点从刑事判决书附表所作备注亦可得到印证，即认定朱某某承担刑事责任并不当然排斥孟某某承担民事责任。最后，即便刑事判决书关于朱某某系实际借款人的认定对本案具有实质上的确定力，亦无证据证明陶某某在订立合同时知晓朱某某与被告之间存在所谓的委托代理关系，孟某某庭审中也明确并无关于披露代理关系的证据，故案涉借款合同亦无法直接约束陶某某与朱某某。综上，基于合同相对性，认定原、被告之间存在借款合同法律关系，被告应作为借款人承担相应民事责任。

浙江省绍兴市上虞区人民法院判决如下：

一、孟某某应于本判决生效之日起十日内归还陶某某借款298500元，并支付该款项自2018年10月16日起至实际清偿之日止，按照起诉时一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍计算的利息、违约金；

二、孟某某应于本判决生效之日起十日内支付陶某某为实现本案债权支出的律师代理费5000元。

被告不服一审判决，提出上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：受害人请求犯罪分子以外的其他主体承担民事责任的，民事案件与刑事案件应当分别审理。另案刑事判决虽认定被告人朱某某通过孟某某向陶某某借款298500元，但综合三方公安笔录，陶某某在订立借款合同时并不知道朱某某委托孟某某出面借款的事实。本案借款合同的相对人应认定为孟某某。陶某某作为刑事案件受害人，除通过刑事追赃程序挽回损失外，另享有基于合同相对性原则主张孟某某承担违约责任的民事权利。

浙江省绍兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在刑事判决认定了实际借款人且判定其构成非法吸收公众存款犯罪的情况

